劳动合同审查报告

一、合同总体评价

- 审查立场：劳动者
- 使用场景：劳动合同
- 合同类型：劳动合同
- 总体可签署性：建议修改后签署
- 风险主题数（聚合后）：6
- 规则级审查命中数：6
- 重大风险数量：3
- 中等风险数量：2
- 低风险数量：1
- 需要真正修改的风险数：5
- 优先处理风险：2
- 建议处理风险：3
- 可选优化数：1
- 已识别但建议保持现状数：0
- 人工复核项：2

审查覆盖统计

- 已覆盖：12 项
- 部分覆盖：1 项
- 缺失：2 项
- 风险条款：3 项
- 不适用：1 项
- 待核验：1 项
- 法律提示：0 项
- 审查项总计：20 项

本报告基于完整合同模板逐项审查，部分缺失项可能因合同格式简略所致，建议结合合同实际用途判断优先级。

二、核心风险摘要

• 试用期超过法定上限或重复约定：优先处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：发现试用期超过法定上限或重复约定的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。 重要性：已确认“试用期超过法定上限或重复约定”存在不利约定，可能导致相关约定难以执行或产生责任争议；应结合命中原文及本项法律依据调整。 证据包ID：EB-8d4b7ffad829；关键证据：[SYN-d14d1effe4c47093c9b9] 第一条 [支持：试用期超过法定上限或重复约定]：本合同为固定期限劳动合同，合同期限自2026年9月15日起至2029年9月14日止，共三年。；[SYN-f940226d6f62741c1870] 第一条
[支持：试用期超过法定上限或重复约定]：双方约定试用期自2026年9月15日起至2027年4月14日止。
• 违法约定劳动者违约金：优先处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：发现违法约定劳动者违约金的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。 重要性：已确认“违法约定劳动者违约金”存在不利约定，可能导致相关约定难以执行或产生责任争议；应结合命中原文及本项法律依据调整。 证据包ID：EB-d763bbe33019；关键证据：[SYN-95fad5885ac15e79c897] 第八条 保密义务
[支持：违法约定劳动者违约金]：乙方违反保密义务的，应向甲方支付违约金人民币200,000元；
• 离职竞业期限及补偿：建议处理。 严重程度：重大风险。 核心问题：仍需补足：离职后按月经济补偿的金额或计算标准。 重要性：离职后按月经济补偿的金额或计算标准尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。 处理次序说明：本项已有原文覆盖“离职竞业限制期限”，据现有保护与剩余缺口确定处理建议；重大风险数与优先处理数分别统计。 证据包ID：EB-877602a81e29；关键证据：[SRC-6317b89c71a7886a1b49] 第十条 竞业限制 [支持：离职竞业限制期限]：劳动合同解除或者终止后两年内，未经甲方书面同意，乙方不得自行经营或者为其他单位从事与甲方相同或类似的人工智能、企业软件、数据平台及软件研发相关业务。；[EV-4466c9856b308920] 第十条 竞业限制 [支持：离职竞业限制期限]：劳动合同解除或者终止后两年内，未经甲方书面同意，乙方不得自行经营或者为其他

单位从事与甲方相同或类似的人工智能、企业软件、数据平台及软件研发相关业务。；[EV-f173b034ac7b9639] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：离职后按月经济补偿的金额或计算标准]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：离职后按月经济补偿的金额或计算标准。
• 工时、休息与加班：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。
重要性：需核对工时、休息与加班的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
证据包ID：EB-4d52892f27f4；关键证据：[SRC-b171a3ea370ece6ca185] 第三条 工作时间和休息休假 [支持：工时、休息与加班存在直接不利约定]：乙方月工资已经综合考虑岗位可能发生的延时工作、周末项目支持及其他临时性工作，因此一般情况下甲方不再另行支付加班工资。；[EV-2dbbf985b320720e] 第三条 工作时间和休息休假 [支持：工时、休息与加班存在直接不利约定]：乙方月工资已经综合考虑岗位可能发生的延时工作、周末项目支持及其他临时性工作，因此一般情况下甲方不再另行支付加班工资。
• 劳动保护与职业危害：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：劳动防护和安全培训。
重要性：劳动防护和安全培训尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
证据包ID：EB-2c2ccb85d80c；关键证据：[EV-0cf18defccae7eb3] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：劳动防护和安全培训]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：劳动防护和安全培训。

三、建议优先修改

• 优先处理：建议根据劳动合同期限核对试用期上限，同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。（对应风险：试用期超过法定上限或重复约定）
• 优先处理：建议劳动者违约金限于合法专项培训服务期和竞业限制；一般保密义务违反可依法按实际损失追责。（对应风险：违法约定劳动者违约金）
• 建议处理：建议补充明确离职后按月经济补偿的金额或计算标准。（对应风险：离职竞业期限及补偿）
• 建议处理：建议调整以下已确认的不利安排：工时、休息与加班存在直接不利约定。（对应风险：工时、休息与加班）
• 建议处理：建议补充明确劳动防护和安全培训。（对应风险：劳动保护与职业危害）

四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。
• 可选优化：建议补充明确经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排。（对应风险：经济补偿及结算）

五、已覆盖关键事项

• 已覆盖项详见完整审查明细。

六、人工复核事项

• EMP-08-01 劳动保护与职业危害：人工复核：核实岗位是否存在职业病危害因素，再确定告知和职业健康保护义务。（人工核验优先级：MEDIUM）
• NC-03-01 竞业范围或补偿明显不当：人工复核：合理性判断所需事实尚不完整：离职后按月经济补偿的金额或计算标准、公司实际业务覆盖范围；不能据此直接认定范围合理或违法。（人工核验优先级：LOW）

七、完整审查明细

1. 用工主体与劳动者身份（EMP-01-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：甲方（用人单位）：上海澄远数字科技有限公司；乙方（劳动者）：陈昊；甲方（盖章）：上海澄远数字科技有限公司
• 审查判断：合同已明确约定用人单位住所；劳动者姓名与身份证明；用人单位名称。
【证据定位】
• 支持要素：用人单位住所
• 条款编号：甲方（用人单位）：上海澄远数字科技有限公司

• 原文片段：甲方（用人单位）：上海澄远数字科技有限公司
统一社会信用代码：91310115MA8X6R729Q
住所：上海市浦东新区张江路688号创新大厦12层
法定代表人：周明远
联系电话：021-58762136
• 支持要素：劳动者姓名与身份证明
• 条款编号：乙方（劳动者）：陈昊
• 原文片段：乙方（劳动者）：陈昊
身份证号码：310*4217
户籍所在地：江苏省苏州市吴中区
现居住地址：上海市浦东新区金科路1188弄16号702室
联系电话：1385726
根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本合同，共同遵守。
• 支持要素：用人单位名称
• 条款编号：甲方（用人单位）：上海澄远数字科技有限公司
• 原文片段：甲方（用人单位）：上海澄远数字科技有限公司
统一社会信用代码：91310115MA8X6R729Q
住所：上海市浦东新区张江路688号创新大厦12层
法定代表人：周明远
联系电话：021-58762136
• 支持要素：用人单位名称
• 条款编号：甲方（盖章）：上海澄远数字科技有限公司
• 原文片段：甲方（盖章）：上海澄远数字科技有限公司
法定代表人或授权代表：周明远
签订日期：2026年9月12日

2. 合同期限（EMP-02-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第一条 合同期限
• 审查判断：合同已明确约定期限类型；生效或起始日期；终止日期。
【证据定位】
• 支持要素：期限类型
• 条款编号：第一条 合同期限
• 原文片段：第一条 合同期限
本合同为固定期限劳动合同，合同期限自2026年9月15日起至2029年9月14日止，共三年。
• 支持要素：生效或起始日期
• 条款编号：第一条 合同期限
• 原文片段：第一条 合同期限
本合同为固定期限劳动合同，合同期限自2026年9月15日起至2029年9月14日止，共三年。
• 支持要素：终止日期
• 条款编号：第一条 合同期限
• 原文片段：第一条 合同期限
本合同为固定期限劳动合同，合同期限自2026年9月15日起至2029年9月14日止，共三年。

3. 试用期与试用工资（EMP-03-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第一条 合同期限；第四条 劳动报酬
• 审查判断：合同已明确约定试用期长度；试用期工资标准。
• 关联风险发现：试用期超过法定上限或重复约定
【证据定位】
• 关联风险：试用期超过法定上限或重复约定
• 证据包ID：RULE-EMP-03-01
• 证据ID：SYN-46cf5c9522e5f82b3b49、SYN-b52a1009845d091fd4aa
• 第一条 合同期限 [支持：试用期长度]: 双方约定试用期自2026年9月15日起至2027年4月14日止。
• 第四条 劳动报酬 [支持：试用期工资标准]: 试用期工资为转正工资标准的80%，即税前人民币16,000元/月。

4. 试用期超过法定上限或重复约定（EMP-15-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：风险条款
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：试用期超过法定上限或重复约定
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：第一条
• 审查判断：发现试用期超过法定上限或重复约定的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。
• 【法律后果】：已确认“试用期超过法定上限或重复约定”存在不利约定，可能导致相关约定难以执行或产生责任争议；应结合合命中原文及本项法律依据调整。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议根据劳动合同期限核对试用期上限，同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。
【证据定位】
• 关联风险：试用期超过法定上限或重复约定
• 证据包ID：RULE-EMP-15-01
• 证据ID：SYN-d14d1effe4c47093c9b9、SYN-f940226d6f62741c1870
• 第一条 [支持：试用期超过法定上限或重复约定]:
本合同为固定期限劳动合同，合同期限自2026年9月15日起至2029年9月14日止，共三年。
• 第一条 [支持：试用期超过法定上限或重复约定]: 双方约定试用期自2026年9月15日起至2027年4月14日止。

5. 工作内容和地点（EMP-04-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第二条 工作岗位及工作地点；第十三条 特别约定
• 审查判断：合同已明确约定具体工作岗位或职责；具体工作地点。
【证据定位】
• 支持要素：具体工作岗位或职责
• 条款编号：第二条 工作岗位及工作地点
• 原文片段：第二条 工作岗位及工作地点
乙方同意担任甲方“高级软件开发工程师”岗位，主要负责企业智能化平台的软件研发、系统维护、技术支持以及甲方安排的其他相关工作。
• 支持要素：具体工作岗位或职责
• 条款编号：第十三条 特别约定

• 原文片段：乙方在职期间原则上不得从事与甲方存在竞争关系的兼职工作。
• 支持要素：具体工作地点
• 条款编号：第二条 工作岗位及工作地点
• 原文片段：乙方主要工作地点为上海市。

6. 工时、休息与加班（EMP-05-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：风险条款
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：工时、休息与加班
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：第三条 工作时间和休息休假
• 审查判断：发现与本项法定保护相冲突的直接不利约定。
• 【法律后果】：需核对工时、休息与加班的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议调整以下已确认的不利安排：工时、休息与加班存在直接不利约定。
【证据定位】
• 关联风险：工时、休息与加班
• 证据包ID：RULE-EMP-05-01
• 证据ID：SYN-c00a43da215dba4edea0
• 第三条 工作时间和休息休假 [支持：工时、休息与加班存在直接不利约定]: 乙方月工资已经综合考虑岗位可能发生的延时工作、周末项目支持及其他临时性工作，因此一般情况下甲方不再另行支付加班工资。

7. 工资标准与支付（EMP-06-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第四条 劳动报酬
• 审查判断：合同已明确约定工资金额或可计算标准；工资支付日期；工资支付方式。
【证据定位】
• 支持要素：工资金额或可计算标准
• 条款编号：第四条 劳动报酬
• 原文片段：第四条 劳动报酬
乙方转正后的月度税前工资标准为人民币20,000元，具体组成如下：
基本工资：人民币12,000元；
岗位工资：人民币5,000元；
绩效工资：人民币3,000元。
• 支持要素：工资支付日期
• 条款编号：第四条 劳动报酬
• 原文片段：甲方原则上于每月10日前通过银行转账方式支付乙方上一个自然月的工资。
• 支持要素：工资支付方式
• 条款编号：第四条 劳动报酬
• 原文片段：甲方原则上于每月10日前通过银行转账方式支付乙方上一个自然月的工资。

8. 社会保险缴纳（EMP-07-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第五条 社会保险及福利
• 审查判断：合同已明确约定用人单位依法办理参保并缴费。
【证据定位】
• 支持要素：用人单位依法办理参保并缴费
• 条款编号：第五条 社会保险及福利
• 原文片段：第五条 社会保险及福利
甲方依法为乙方办理社会保险及住房公积金。

9. 劳动保护与职业危害（EMP-08-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：劳动保护与职业危害
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：劳动防护和安全培训。
• 【风险点描述】：缺失：劳动防护和安全培训。
• 【缺失的法律后果】：需核对劳动保护与职业危害的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确劳动防护和安全培训。
【证据定位】
• 关联风险：劳动保护与职业危害
• 证据包ID：RULE-EMP-08-01
• 证据ID：SYN-3078b8e32d43da6a4a01
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：劳动防护和安全培训

10. 专项培训服务期（EMP-09-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未识别已约定的专项培训服务期义务；另行签订协议的预备性表述不触发。

11. 解除终止条件和程序（EMP-10-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第七条 规章制度；第十二条 劳动合同解除和终止
• 审查判断：合同已明确约定解除终止事由或协商一致；解除通知方式或明确解除日期。
【证据定位】
• 支持要素：解除通知方式或明确解除日期

• 条款编号：第十二条 劳动合同解除和终止
• 原文片段：乙方未提前30日通知甲方自行离职的，应向甲方支付相当于一个月工资的违约金。
• 支持要素：解除终止事由或协商一致
• 条款编号：第七条 规章制度
• 原文片段：乙方严重违反公司规章制度、严重失职、营私舞弊或者给甲方造成重大损害的，甲方可以依法解除劳动合同。
• 支持要素：解除终止事由或协商一致
• 条款编号：第十二条 劳动合同解除和终止
• 原文片段：第十二条 劳动合同解除和终止
甲乙双方解除或者终止劳动合同，应按照国家法律法规办理。
• 支持要素：解除通知方式或明确解除日期
• 条款编号：第十二条 劳动合同解除和终止
• 原文片段：乙方未完成工作交接即离职，给甲方造成实际经济损失的，应承担相应赔偿责任。

12. 经济补偿及结算（EMP-11-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：经济补偿及结算
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排。
• 【风险点描述】：缺失：经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排。
• 【缺失的法律后果】：需核对经济补偿及结算的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排。
【证据定位】
• 关联风险：经济补偿及结算
• 证据包ID：RULE-EMP-11-01
• 证据ID：SYN-91c8c2dbf01ed1e6eef0、SYN-791210073e2695792990
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：经济补偿依法处理、计算依据或正常结算安排
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：解除终止后工资及补偿结算期限

13. 劳动争议处理（EMP-12-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第十五条 劳动争议处理
• 审查判断：合同已明确约定劳动争议依法申请劳动仲裁。
【证据定位】
• 支持要素：劳动争议依法申请劳动仲裁
• 条款编号：第十五条 劳动争议处理
• 原文片段：第十五条 劳动争议处理
因履行本合同发生争议的，双方应首先协商解决；协商不成的，可以依法向有管辖权的劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。

14. 免除或放弃法定社会保险义务（EMP-13-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“免除或放弃法定社会保险义务”对应的不利条款或安排。

15. 用人单位任意解除且免予补偿（EMP-16-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“用人单位任意解除且免予补偿”对应的不利条款或安排。

16. 违法约定劳动者违约金（EMP-14-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：风险条款
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：违法约定劳动者违约金
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：风险条款
• 原文位置：第八条 保密义务
• 审查判断：发现违法约定劳动者违约金的直接约定，存在效力或履行风险，需结合适用法律及具体事实核验。
• 【法律后果】：已确认“违法约定劳动者违约金”存在不利约定，可能导致相关约定难以执行或产生责任争议；应结合命中原文及本项法律依据调整。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议劳动者违约金限于合法专项培训服务期和竞业限制；一般保密义务违反可依法按实际损失追责。
【证据定位】
• 关联风险：违法约定劳动者违约金
• 证据包ID：RULE-EMP-14-01
• 证据ID：SYN-95fad5885ac15e79c897
• 第八条 保密义务 [支持：违法约定劳动者违约金]: 乙方违反保密义务的，应向甲方支付违约金人民币200,000元；

17. 竞业人员及秘密接触范围（NC-01-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第十条 竞业限制；第八条 保密义务
• 审查判断：合同已明确约定人员范围及实际接触秘密；明确约定竞业业务范围；明确约定竞业地域范围。
【证据定位】
• 支持要素：明确约定竞业业务范围
• 条款编号：第十条 竞业限制
• 原文片段：劳动合同解除或者终止后两年内，未经甲方书面同意，乙方不得自行经营或者为其他单位从事与甲方相同或类似的人工智能、企业软件、数据平台及软件研发相关业务。
• 支持要素：人员范围及实际接触秘密

• 条款编号：第八条 保密义务
• 原文片段：第八条 保密义务
乙方在任职期间及离职后均应对因工作知悉的甲方商业秘密及其他保密信息承担保密义务。
• 支持要素：明确约定竞业地域范围
• 条款编号：第十条 竞业限制
• 原文片段：竞业限制地域包括中华人民共和国境内。

18. 离职竞业期限及补偿（NC-02-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：离职竞业期限及补偿
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第十条 竞业限制；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：离职竞业限制期限；尚未覆盖：离职后按月经济补偿的金额或计算标准。
• 【风险点描述】：仍需补足：离职后按月经济补偿的金额或计算标准。
• 【缺失的法律后果】：离职后按月经济补偿的金额或计算标准尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：出现离职、解除、终止安排时适用
• 【正式建议】：建议补充明确离职后按月经济补偿的金额或计算标准。
【证据定位】
• 关联风险：离职竞业期限及补偿
• 证据包ID：RULE-NC-02-01
• 证据ID：SYN-660b64640f5a57677079、SYN-33f0c3ee8bbe50b65026
• 第十条 竞业限制 [支持：离职竞业限制期限]: 劳动合同解除或者终止后两年内，未经甲方书面同意，乙方不得自行经营或者为其他单位从事与甲方相同或类似的人工智能、企业软件、数据平台及软件研发相关业务。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：离职后按月经济补偿的金额或计算标准

19. 竞业范围或补偿明显不当（NC-03-01）

审查结论

• 处理建议：人工复核：合理性判断所需事实尚不完整：离职后按月经济补偿的金额或计算标准、公司实际业务覆盖范围；不能据此直接认定范围合理或违法。
• 覆盖状态：待核验
• 审查判断：合理性判断所需事实尚不完整：离职后按月经济补偿的金额或计算标准、公司实际业务覆盖范围；不能据此直接认定范围合理或违法。
• 【适用条件】：始终适用
• 【复核提示】：人工复核：合理性判断所需事实尚不完整：离职后按月经济补偿的金额或计算标准、公司实际业务覆盖范围；不能据此直接认定范围合理或违法。

20. 劳动成果与知识产权归属（EMP-IP-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过

- 原文位置：未发现该类不利约定。
- 审查判断：未发现“劳动成果与知识产权归属”对应的不利条款或安排。